

株式会社Cymbal 懲戒規程

制定日: 2024年4月1日 最終改定日: 2026年4月1日 文書番号: CYM-HR-009

第1章 総則

第1条（目的）

本規程は、株式会社Cymbal（以下「会社」という）の職場秩序を維持し、企業運営の適正を図るため、従業員の懲戒に関する事項を定めることを目的とする。

第2条（適用範囲）

本規程は、就業規則第2条に定める正社員に適用する。契約社員、パートタイム社員については、個別の就業規則において準用する。

第3条（懲戒の原則）

- 懲戒処分は、従業員の行為の態様、程度、情状、反省の有無、過去の処分歴等を総合的に勘案し、公正かつ適正に行う。
- 同一の事案について、重ねて懲戒処分を行わない（二重処分の禁止）。
- 懲戒処分は、行為と処分の均衡を保つ（比例原則）。
- 懲戒処分の対象となる行為は、本規程に列举されたものに限る（罪刑法定主義の類推）。

第2章 懲戒処分の種類

第4条（懲戒処分の種類）

懲戒処分は、以下の6種類とし、情状に応じて処分を決定する。

処分	内容	備考
けん責	始末書を提出させ、将来を戒める	最も軽い処分
減給	始末書を提出させ、給与を減額する	1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が一賃金支払期の10分の1以内
出勤停止	始末書を提出させ、一定期間の出勤を停止する	期間は最大30日間、出勤停止期間中は無給
降格	始末書を提出させ、職位・等級を引き下げる	役職手当の減額、基本給の等級変更を伴う
諭旨退職	退職を勧告し、これに応じない場合は懲戒解雇とする	退職届の提出期限は勧告後30日以内
懲戒解雇	即時に解雇する	最も重い処分、退職金は不支給または減額

第5条（処分の併科）

- 前条の懲戒処分に加え、以下の付随的措置を講じることがある。
 - 配置転換
 - 担当業務の変更
 - 昇給・昇格の停止（一定期間）
 - 賞与の減額・不支給
- 管理監督者が部下の非違行為を知りながら適切な措置を怠った場合、当該管理監督者に対しても監督責任として処分を行うことがある。

第3章 懲戒事由

第6条（けん責・減給に相当する行為）

以下の各号のいずれかに該当する場合、けん責または減給に処する。

- 正当な理由なく遅刻、早退、欠勤を繰り返した場合
- 過失により会社に軽微な損害を与えた場合
- 許可なく会社の施設・備品を私的に使用した場合
- 就業時間中に職務に関係のない行為を行った場合
- 上司の正当な業務命令に対し、正当な理由なく従わなかった場合
- 会社の規則・マニュアルに違反した場合（軽微なもの）
- 従業員としての品位を損なう行為を行った場合
- 社内の風紀・秩序を乱す行為を行った場合
- 勤怠記録を正確に行わなかった場合
- 報告・連絡・相談を怠り、業務に支障を生じさせた場合

第7条（出勤停止・降格に相当する行為）

以下の各号のいずれかに該当する場合、出勤停止または降格に処する。

- 前条の行為を繰り返し、改善が認められない場合
- 正当な理由のない無断欠勤が連続3日以上に及んだ場合
- ハラスメント行為を行った場合（程度による）
- 業務上の指示に対し、故意に虚偽の報告を行った場合
- 会社の機密情報を不注意により漏洩した場合
- 酒気を帯びて勤務した場合
- 会社のIT機器・システムを不正に使用した場合
- 過失により会社に相当の損害を与えた場合
- 許可なく副業・兼業を行った場合
- 会社の名誉・信用を毀損する行為を行った場合
- 他の従業員に対する暴言・威圧的態度を繰り返した場合
- 人事考課において故意に不公正な評価を行った場合（管理職の場合）

第8条（諭旨退職・懲戒解雇に相当する行為）

以下の各号のいずれかに該当する場合、諭旨退職または懲戒解雇に処する。

- 業務上の地位を利用した金品の横領・着服
- 会社の金品または他の従業員の金品の窃取

3. 故意に会社の施設・設備を破壊し、重大な損害を与えた場合
4. 重要な経歴を詐称し、採用されていた場合
5. 正当な理由のない無断欠勤が連続14日以上に及んだ場合
6. 故意に会社の機密情報を外部に漏洩し、会社に重大な損害を与えた場合
7. 競業避止義務に違反し、会社に重大な損害を与えた場合
8. 暴行、脅迫、傷害等の行為を行った場合
9. 重大なハラスメント行為（強要、暴行を伴うもの等）を行った場合
10. 刑法その他の法令に違反し、有罪判決を受けた場合（ただし過失犯を除く）
11. 反社会的勢力との関係が判明した場合
12. 飲酒運転を行った場合
13. 旅費、経費等の不正請求を行った場合
14. インサイダー取引を行った場合
15. 公文書・社内文書の偽造・変造を行った場合
16. 前条の行為を繰り返し、2回以上の懲戒処分を受けてもなお改善が認められない場合

第4章 懲戒手続

第9条（調査）

1. 懲戒事由に該当する疑いがある場合、人事部は事実関係の調査を行う。
2. 調査にあたっては、以下の手続を遵守する。
 - 関係者へのヒアリングは、プライバシーに配慮して行う
 - 調査対象者には、調査の目的を説明する
 - 調査に関する情報は、関係者以外に漏らさない
3. 調査期間中、事案の性質上必要があると認められる場合、対象従業員に対し自宅待機を命じることがある。自宅待機期間中は、基本給を支給する。

第10条（弁明の機会の付与）

1. 懲戒処分を行う前に、対象従業員に対し弁明の機会を付与する。
2. 弁明は、書面または口頭により行うことができる。
3. 対象従業員は、弁明の際に、弁護士（社内の者に限る）を同席させることができる。
4. 対象従業員が正当な理由なく弁明を拒否した場合は、弁明の機会を付与したものとみなす。

第11条（懲戒委員会）

1. 出勤停止以上の懲戒処分を行う場合、懲戒委員会を開催する。
2. 懲戒委員会の構成は以下のとおりとする。
 - 委員長：管理本部長
 - 委員：人事部長、法務部長、対象従業員の所属部門長、従業員代表1名
 - 事務局：人事部
3. 懲戒委員会は、調査結果および対象従業員の弁明を踏まえ、処分の内容を審議する。
4. 懲戒委員会の議事は非公開とし、委員は知り得た情報を漏らしてはならない。

第12条（処分の決定と通知）

1. けん責・減給の処分は、人事部長の決裁により決定する。
2. 出勤停止・降格の処分は、懲戒委員会の審議を経て、管理本部長の決裁により決定する。
3. 諭旨退職・懲戒解雇の処分は、懲戒委員会の審議を経て、代表取締役の決裁により決定する。

- 処分の決定後、対象従業員に対し「懲戒処分通知書」を交付する。通知書には以下の事項を記載する。
 - 処分の種類
 - 処分の理由（具体的な事実関係）
 - 処分の効力発生日
 - 不服申立ての方法

第13条（懲戒解雇の手続）

- 懲戒解雇を行う場合、所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定を申請する。
- 認定を受けた場合は、即時解雇とする。認定を受けられない場合は、30日前の予告または30日分の平均賃金の支払いにより解雇する。
- 懲戒解雇の場合、退職金は原則として不支給とする。ただし、情状により一部を支給することがある。

第5章 不服申立て

第14条（不服申立て）

- 懲戒処分を受けた従業員は、処分通知を受けた日から14日以内に、書面により不服申立てを行うことができる。
- 不服申立ての宛先は、管理本部長とする。
- 不服申立てを受けた場合、管理本部長は、再調査委員会を設置し、再度事実関係の確認を行う。
- 再調査委員会は、不服申立てを受けた日から30日以内に結論を出し、対象従業員に通知する。
- 再調査の結果、処分が不当であると判断された場合は、処分を撤回または変更する。
- 不服申立てを行ったことを理由として、不利益な取扱いを行わない。

第6章 損害賠償

第15条（損害賠償）

- 従業員の故意または重大な過失により会社に損害が生じた場合、会社は当該従業員に対し損害賠償を請求することがある。
- 損害賠償の請求は、懲戒処分とは別に行う。
- 損害賠償の額は、実際に生じた損害の範囲内とし、従業員の資力等を考慮して決定する。

第7章 公表

第16条（処分の公表）

- 懲戒処分の事実、再発防止の目的で、社内に公表することがある。
- 公表にあたっては、処分対象者のプライバシーに配慮し、原則として氏名は公表しない。ただし、組織の管理上必要があると認められる場合は、この限りでない。
- 公表する場合の記載事項は以下のとおりとする。
 - 処分の種類
 - 処分事由の概要
 - 所属部門（必要な場合）

第8章 記録の保管

第17条（懲戒処分の記録）

- 懲戒処分に関する記録（調査記録、弁明記録、懲戒委員会議事録、処分通知書等）は、処分後5年間保管する。
- 保管された記録は、人事部が厳重に管理し、権限のある者以外はアクセスできないものとする。
- けん責処分については、処分後3年間に同種の非違行為がない場合、人事評価において考慮しないものとする。

第9章 教育・啓発

第18条（コンプライアンス教育）

- 会社は、懲戒事由に該当する行為の未然防止のため、以下のコンプライアンス教育を実施する。

教育	対象	頻度	内容
コンプライアンス基礎研修	全従業員	年1回	法令遵守、社内規程、行動規範
ケーススタディ研修	全従業員	半期1回	過去の事例に基づく判断力養成
管理職コンプライアンス研修	管理職	年1回	部下の管理監督責任、早期発見・対応
新入社員コンプライアンス研修	新入社員	入社時	社会人としての基本的な倫理観
内部通報制度の周知	全従業員	年1回	通報窓口、通報者保護

第19条（内部通報制度）

- 会社は、不正行為の早期発見・是正のため、内部通報制度（ホットライン）を設置する。
- 通報窓口は以下のとおりとする。
 - 社内窓口：コンプライアンス部（compliance-hotline@cymbal.co.jp）
 - 社外窓口：外部委託先弁護士事務所（0120-XXX-XXX）
- 通報は、実名・匿名いずれでも受け付ける。
- 通報者に対し、通報を理由とする不利益な取扱いを一切行わない。
- 通報内容は厳重に管理し、通報者が特定されないよう配慮する。

附則

附則第1条

本規程は、2024年4月1日から施行する。

附則第2条

2026年4月1日の改定により、第14条（不服申立て）の手続を改定し、再調査委員会の設置を新設する。